凤岗镇“7•20”一般机械伤害事故调查报告

2019-11-22 17:28 来源：东莞市应急管理局凤岗分局 作者：

2019年7月20日下午约16时，在凤岗镇凤德岭村凤翔路48号厂房的液压升降机内发生一起一般机械伤害事故，该事故造成一人死亡。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关故报告后，东莞市政府迅速组织凤岗镇人民政府、凤岗镇纪检监察室、凤岗公安分局、凤岗应急管理分局、凤岗镇总工会、凤岗人社分局、凤岗镇信访办城管分局、凤岗市场监管分局、凤德岭村委于2019年7月24日成立事故调查组对事故进行调查，凤岗镇党委委员黄远文担任事故调查组组长。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证，查明了事故发生的原直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

一、基本情况

（一）事故发生地：48号厂房，位于凤岗镇凤德岭村凤翔路48号，面积大约2000平方米，业主：张滕芳，男，港澳证件号码：K550816（9），出将厂房承租给刘雁兵，有签订租赁合同。

（二）刘雁兵：性别：男，汉族，住址：江西省萍乡市莲花县五里山林场路口分点3号 ，于2013年8月15日出租48号厂房，租赁期限为六年，即从年8月10日，随后更改至2019年9月10日，每个月租金20000元，有签订租赁合同。

（三）唐云：男，1982年8月2日出生，住址是湖南省道县柑子园乡新屋场村4组，2016年4月1日和刘雁兵承租了48号厂房2楼右侧，面积350㎡，租年4月1日至2019年9月10日，有签订有安全生产责任书，租金2800元，2019年2月21日与刘雁兵签订补充协议（关于液压升降机使用），每个月支付液元，有唐云和邓卯万各支付500元，由唐云交给刘雁兵。

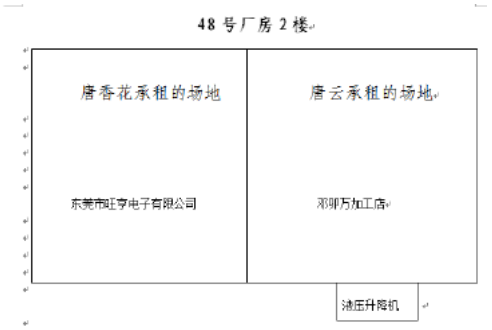
（四）唐香花：女,住址：湖南省道县柑子园乡内岭村10组,2016年1月11日和刘雁兵承租了48号厂房2楼左侧，面积350㎡，租金3900元,租期：201610日，有签订有安全生产责任书，每个月租金4500,东莞市旺亨电子有限公司法定代表人。

（五）东莞市旺亨电子有限公司：法定代表人：唐香花，主要负责人及实际控制人：唐云，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：东莞市凤岗A栋2楼A区，成立日期：2012年10月09日，经营范围：销售、加工：充电器、电子连接线、金属通用零部件、胶粘制品，使用唐香花承租的场地。

（六）邓卯万：性别：男，出生日期：1975年2月19日，手机配件加工店经营者，主要负责加工手机充电线，未办理工商登记，2019年3月搬过来到是老乡关系，使用唐云承租的场地，未和唐云签订租赁合同、安全生产责任书，约定使用至唐云租赁期限，每个月租金2800元，租金交给唐云，由唐云交

（七）东莞市力霸液压机械设备有限公司：液压升降机生产厂家（生产并安装），统一社会信用代码：914419006614601517，类型：有限责任公司表人：谭昌梅，注册资本：100万人民币 ，成立日期：2007年04月18日，住所：东莞市塘厦镇蛟乙塘商业街大道北33号，与刘雁兵在2017年8月5日签升降平台报价方案，总价46000元。

（八）事故现场相片：







、



该图为事故现场2楼，邓卯万加工店



该图为事故现场一楼



该图为液压升降机顶上的手推车，该手推车属于三楼东莞市伟昇光电科技有限公司。

二、事故发生经过和应急救援过程及现场处理情况

（一）事故发生经过

2019年7月20日下午2时40分，48号厂房2楼液压升降机发生故障，一个小型手推车卡在电梯里，小型手推车手柄卡在电梯和二楼楼层(地面)缝隙中过来的状态（车底向上），车头向着楼层，二楼手机配件加工店负责人邓卯万和其儿子邓佳伟发现后跑去液压升降机旁摇晃手推车，发现无法排除故障，房东刘雁兵。

2019年7月20日约16时30分，邓卯万拿着手磨机和邓佳伟走向液压升降机，邓卯万用手磨机将手推车的把手切割开，随后邓卯万和邓佳伟进入液压铁棍准备撬手推车时，液压升降机坠楼，导致邓卯万头部受伤，邓佳伟在液压升降平台坠落的过程中未受伤，随后邓佳伟拨打120。

（二）应急救援过程

2019年7月20日16时40分，邓佳伟即拨打120，约16时55分，120救护人员来到事故现场，随后宣布邓卯万抢救无效死亡。

接到事故报告后，公安部门和凤岗应急管理分局等部门迅速赶赴现场处置。凤岗应急管理分局及时向镇分管领导和市应急管理局报告了事故情况，情况，及时控制现场。该事故未造成二次事故发生。

（三）现场处理情况

接报后凤岗应急管理分局执法人员立即前往事件发生地，拍摄现场相片，并将相关人员带回分局调查。

三、伤亡人员情况及直接经济损失

（一）伤亡情况

本次事件造成1人死亡：邓卯万，男，出生日期：1975年2月19日，系邓卯万加工店负责人。

（二）直接经济损失

该事故造成直接经济损失43万元（已签订调解协议）。

四、事故发生的原因

（一）技术专家分析

事故形成逻辑图



事故分析逻辑图可以看出，只有人员的存在与设备的启动两个条件同时具备才会产生事故，制造商在各种资料上都明确宣称设备是“运货”不能载人安全锁机构，避免（操作）人员在轿厢内启动了设备—满足了最基本的安全设计；急停装置触发后的复位设计违反了机械设备安全设计原则与GB/T 167须是独立复位而非其他键可复位，该液压升降机设计就是其他键可复位，失去了急停优先权的原则；其次，安全锁的设计证明了制造商在设备安全方面计，但该安全锁的屏蔽条件极为简易，屏蔽该装置的行为属于常规的可预期行为。

（二）直接原因

邓卯万在排除故障时，液压升降平台坠落，邓卯万头部受到挤压，导致死亡为事故发生的直接原因。

原因分析：根据居民死亡医学证明（推断）书（死亡原因：特重型颅脑损伤）和现场人员笔录分析：液压升降机在坠落的过程中，邓卯万头部受到液
导致头部受到挤压。

五、事故性质

经过东莞市市场监督管理局鉴定分析报告，该设备不属于《特种设备目录》监管范围内的简易升降机，该起事故不属于特种设备事故。

经调查组调查认定，这是一起一般机械伤害生产安全责任事故。

六、相关单位履职情况

东莞市应急管理局凤岗分局。1-6月，全镇各部门排查规模以上和重点监管企业943家，已落实监管检查建立工作台账1383家次，完成检查覆盖率14
工业区排查规模以下企业和小作坊企业共5488家，已落实监管检查建立工作台账8442家次，完成检查覆盖率154%，微信公众号共发送289条信息，在
织各类专题培训31期，培训基层检查人员、企业管理人员约9900多人次。开展“安全生产月”活动，开展安全生产服务咨询日，进行法律法规、用火
全、气象灾害应急知识宣传，现场发放宣传资料17000余份；开展安全知识线上竞赛活动，目前完成4期，参与人数超过3000人；安全生产月期间播放和
公益广告475条次；各单位各部门开展“安全生产大讲堂”、安全生产公开课、专题讲座等各类安全宣讲活动40余场；举办座谈会、研讨会等22场。开
动，以展示图片、发放传单、设置展板、安全技能互动体验、VR体验等方式，开展安全教育“七进”活动4场（进企业、进公共场所、进社区、进家庭）
教育警示片，采取专题培训、自行观看结合的方式组织全镇各单位、各企业有计划、分步骤地进行观看，确保警示片进机关、进企业、进农村，截至6
位、231家企业组织观看了警示片共计412条次。开展安全生产执法警示工作，紧密结合“安全生产月”“安全生产万里行”，着力强化执法警示教育效
违法企业，6月份查封5家隐患较大企业，拟对东莞市佳艺峰电池科技有限公司、东莞市达达电子科技有限公司和东莞市宗威实业有限公司等3家企业进行
8万元，,综上所述，凤岗应急管理分局履职尽责。

凤德岭村委会1-6月在本辖区检查了417家企业，发现隐患511处，复查188家企业，要求企业整改隐患259处，对辖区企业召开两次安全生产和消防
安全生产培训，综上所述，凤德岭村委会履职尽责。

七、事故责任认定及处理建议

1、邓卯万：邓卯万作为加工店的主要负责人，在液压升降机发生故障后，擅自盲目排除故障，对事故的发生负有责任。鉴于邓卯万在事故中死亡，
不再对其加工店进行处理。

2、事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

八、事故防范和整改措施

1、加强安全意识教育培训。各安全生产行业主管部门，应加大执法和宣传力度，督促指导企业及从业人员提高安全生产意识，增加安全生产知识
识，加强对员工安全生产知识和安全操作规程的教育培训。

2、东莞市力霸液压机械设备有限公司。由于涉事液压升降机此类的设备容易出现重复的同类事故，建议该公司对同类设计和类似设计应及早实施更
备急速下坠”的本质安全技术， 防止类似事件发生。

凤岗镇“7·20”一般机械伤害事故调查组

2019年11月22日

扫一扫在手机打开当前页

东莞市人民政府办公室　承办：东莞市政务服务和数据管理局　网站标识码：4419000098
备案号：粤ICP备19114884号　粤公网安备 44190002000375号
技术支持：开普云 网站地图　联系我们
微博　微信